

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3678/2535

นาย รณภา กาญจนโยธี
ประธาน กรรมการ สุขาภิบาล ป่า ตอ ง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 85

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 8, มาตรา 52

ภายหลังจากที่โจทก์ยื่นคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นต่อจำเลย แล้ว ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 10 มิถุนายน 2528 กำหนดบริเวณห้ามทำการก่อสร้างอาคารในบริเวณบางส่วนของตำบลป่าตองอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งรวมถึงบริเวณที่โจทก์ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารรายนี้ด้วย ต่อจากนั้นจำเลยจึงได้มีคำสั่งไม่อนุญาต ดังนี้ เมื่ออาคารที่โจทก์ขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นสูงเกิน 5 เมตร ซึ่งต้องห้ามมิให้ก่อสร้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่โจทก์ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างได้ ถือว่าจำเลยปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ฉะนั้นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตยืนตามคำสั่งของจำเลย จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ไม่มีเหตุที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนแม้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่เสร็จภายใน 60 วัน แต่ก็มีสาเหตุที่ทำให้คำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลชั้นต้นสืบพยานจำเลยโดยไม่ได้ให้ตัวจำเลยเข้าสืบก่อนพยานปากอื่น แต่จำเลยเป็นนิติบุคคล พยานจำเลยที่นำเข้าสู่สืบเป็นเจ้าพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาคำร้องของโจทก์ และทนายจำเลยได้แถลงเหตุขัดข้องของพยานที่จะนำเข้าสู่สืบในแต่ละนัดไว้ซึ่งโจทก์ก็มีได้แถลงคัดค้าน ประกอบ

กับไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดห้ามมิให้นำพยานปากใดเข้าสืบก่อนหลัง การ
สืบพยานของศาลชั้นต้นจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2528 โจทก์ยื่นคำขออนุญาตปลูกสร้าง
อาคารที่ตำบลป่าตอง อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการสาธารณสุขपालออกไป
ตรวจสอบสถานที่แล้วรายงานให้จำเลยเพื่อดำเนินการพิจารณาอนุมัติ แต่จำเลยมิได้
ดำเนินการอย่างใด ต่อมาวันที่ 12 มกราคม 2530 จำเลยเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
ภูเก็ตว่าเห็นสมควรอนุญาตให้โจทก์ปลูกสร้างอาคารได้ เพราะโจทก์ยื่นคำขอก่อน
ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับลงวันที่ 10 มิถุนายน 2528 ใช้บังคับครั้งแรกวันที่ 29
มกราคม 2530 จำเลยกลับมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบว่า ไม่สามารถอนุญาตให้โจทก์
ปลูกสร้างอาคารได้ เพราะคำขอของโจทก์ต้องห้ามตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.
2529) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โจทก์เห็นว่าคำ
สั่งของจำเลยเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ เพราะจำเลยมิได้มีคำสั่งภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกำหนด โจทก์อุทธรณ์คำสั่งของจำเลยต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ว่าคำสั่งของจำเลย
ที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ปลูกสร้างอาคารชอบแล้วโจทก์เห็นว่าคำวินิจฉัยของคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะมิได้พิจารณาให้เสร็จภายใน
30 วัน บุคคลที่ทำหน้าที่วินิจฉัยอุทธรณ์ก็มีใช้บุคคลที่กฎหมายกำหนดให้เป็นคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และเป็นบุคคลต้องห้าม ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่ง
เพิกถอนคำสั่งของประธานกรรมการสาธารณสุขपालป่าตอง ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม
2530 และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 1/2530 ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ในเขตเทศบาลและเขตสุขาภิบาลจังหวัดภูเก็ตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 และให้จำเลยอนุญาตให้โจทก์ดำเนินการก่อสร้างอาคารตามคำขอ ฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2528 ได้ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า คำสั่งของจำเลยที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ปลูกสร้างอาคารชอบแล้ว เพราะโจทก์ยื่นคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2528 แต่มิได้แนบเอกสารมาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2528) ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 คือ ขาดแผนผังบริเวณสถานที่ก่อสร้าง จำเลยจึงมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบ ต่อมาวันที่ 11 มิถุนายน 2528 นายภิรมย์ ไกรเสม ตัวแทนโจทก์ได้จัดทำแผนผังแสดงบริเวณก่อสร้างมอบให้เจ้าหน้าที่ของจำเลย จึงถือว่าโจทก์ยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารถูกต้องในวันที่ 11 มิถุนายน 2528 ซึ่งจำเลยจะต้องตรวจพิจารณาคำขออนุญาตและแจ้งให้โจทก์ทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอคือวันที่ 11 มิถุนายน 2528 แต่ต่อมาวันที่ 15 มิถุนายน 2528 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดบริเวณห้ามการก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่บางส่วนในตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้จังหวัดภูเก็ต ใช้บังคับ และมีผลใช้บังคับเป็นเวลา 1 ปี ทำให้คำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารของโจทก์ต้องห้ามตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าว ต่อมาวันที่ 22 เมษายน 2529 โจทก์ได้มาเอาแบบแปลนการก่อสร้างคืนไป ครั้นวันที่ 11 มิถุนายน 2529 ก็มีกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใช้บังคับ ซึ่งมีข้อห้ามเช่นเดิม จำเลยจึงไม่อาจอนุญาตให้โจทก์ปลูกสร้างอาคารได้ ซึ่งโจทก์ก็ทราบดีมิได้โต้แย้ง และต่อมาเดือนมกราคม 2530 โจทก์มาขอให้จำเลยพิจารณาคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารฉบับเดิมอีก โดยได้เปลี่ยนแบบแปลนอาคารจากอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น แต่คำขอของโจทก์ก็ยังคงห้ามตามประกาศกระทรวง

มหาดไทยฉบับลงวันที่ 10 มิถุนายน 2528 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2529) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อยู่แน่นอน จำเลยจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ปลูกสร้างอาคาร และแจ้งให้โจทก์ทราบเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2530 อันเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2528 โจทก์ยื่นคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นสูง 10.20 เมตร ที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลกะทู้ลงทะเบียนรับคำขอวันที่ 1 พฤษภาคม 2528 สุขาภิบาลกะทู้ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่าสุขาภิบาลป่าตองขณะที่โจทก์ยื่นคำขอดังกล่าว ยังไม่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยห้ามก่อสร้างอาคารในบริเวณดังกล่าว ครั้นต่อมาวันที่ 10 มิถุนายน 2528 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดห้ามมิให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารอื่นใดในบริเวณท้องที่บางส่วนในตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งรวมถึงบริเวณเขตที่ดินของโจทก์ด้วย โดยประกาศใช้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2528 ตามเอกสารหมายเลข 3 หลังจากประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว จำเลยจึงได้มีคำสั่งไม่อนุญาตโจทก์ได้อุทธรณ์คำสั่งของจำเลยต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคำสั่งของจำเลยที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ทำการปลูกสร้างอาคารนั้นชอบแล้ว จึงมีมติไม่อนุญาต ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า คำสั่งของจำเลยที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ทำการปลูกสร้างอาคาร และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ที่มีมติไม่อนุญาตนั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เมื่อตามข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังจากที่โจทก์ยื่นคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นต่อ

จำเลยแล้ว ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 10 มิถุนายน 2528 กำหนดบริเวณห้ามทำการก่อสร้างอาคารในบริเวณบางส่วนของตำบลป่าตอง อำเภอเกาะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งรวมถึงบริเวณที่โจทก์ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารรายนี้ด้วย โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2528 ดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข 3 ต่อจากนั้นจำเลยจึงได้มีคำสั่งไม่อนุญาต ดังนี้เมื่ออาคารที่โจทก์ขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นสูงเกิน 5 เมตร ซึ่งต้องห้ามมิให้ก่อสร้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างได้ ถือว่าจำเลยปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ฉะนั้นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตยืนตามคำสั่งของจำเลย จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ไม่มีเหตุที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอน แม้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่เสร็จภายใน 60 วัน แต่ก็มิใช่เหตุที่จะทำให้คำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายส่วนฎีกาของโจทก์อีกข้อที่ว่า บุคคลที่ทำหน้าที่วินิจฉัยอุทธรณ์มิใช่บุคคลที่กฎหมายกำหนดให้เป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และเป็นบุคคลต้องห้ามนั้น ก็เป็นการกล่าวอ้างอย่างลอย ๆ มิได้ระบุให้ชัดเจนว่าใครบ้างที่เป็นบุคคลต้องห้ามเนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอยู่หลายคน ประกอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ข้ออ้างของโจทก์จึงไม่มีน้ำหนักในการรับฟัง ที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานจำเลยผิดระเบียบโดยไม่ได้ให้ตัวจำเลยเข้าสืบก่อนพยานปากอื่น โจทก์ได้ยื่นคำร้องคัดค้าน ศาลชั้นต้นยกคำร้องโดยมิชอบนั้น ได้ความว่าจำเลยเป็นนิติบุคคล พยานจำเลยที่นำเข้าสืบเป็นเจ้าพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาคำร้องของโจทก์ และทนายจำเลยได้แถลงเหตุขัดข้องของพยานที่จะนำเข้าสืบในแต่ละนัดไว้ ซึ่งโจทก์ก็ได้แถลงคัดค้านประกอบกับไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดห้ามมิให้นำพยานปากใดเข้าสืบก่อนหลัง คำสั่งศาลชั้นต้นจึงชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>